

**HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT  
HOOFDVERBLIJFPLAATS**

**TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN :**

A. Indien rechtspersoon

Maatschappelijke naam van de rechtspersoon: l'Hermitage NV  
met maatschappelijke zetel gelegen te (adres): Sint Jobsteenweg 21 B te 2970 Schilde  
en ondernemingsnummer<sup>1</sup>: BE0434.061.340.  
hierna genoemd "de verhuurder"

**EN**

B. Indien natuurlijk persoon

Familienaam en voornaam van alle huurder(s): Denys MAIOROV  
met rijksregisternummer: 82.11.02-629.43  
wonende te: Willem Gijsselsstraat 16 – Bus N6 te 2050 Antwerpen  
hierna genoemd "de huurder"

**WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT :**

**1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST :**

De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, een huis/appartement/studio/kamer gelegen te Engelselei 81 – bus 6 te 2140 Borgerhout , bestaande uit 1 slaapkamer, badkamer, geïnstalleerde keuken, en living, goed gekend door de huurder, die verklaart het te hebben bezichtigd en in zijn huidige staat te aanvaarden.

Het gehuurde goed is bestemd als hoofdverblijfplaats van de huurder en zijn/haar gezin.

---

<sup>1</sup> Indien het ondernemingsnummer nog niet werd toegekend neemt u volgende verklaring op: 'Ondergetekende (naam en voornaam) ....., wonende te .....met rijksregisternummer ..... verklaart, dat op datum .....aan (naam rechtspersoon) ..... nog geen ondernemingsnummer is toegekend.

Zijn in ieder geval verboden : activiteiten die vallen onder de toepassing van de wet op de handelshuren.

De bestemming van het goed mag niet worden gewijzigd dan met de schriftelijke toestemming van de verhuurder.

De huurder mag de totaliteit of een gedeelte van de huurprijs nooit als beroepskosten inbrengen. Mocht dit toch gebeuren, dan is de huurder verplicht om de verhuurder te vrijwaren voor alle hogere belastingaanslagen en zal hij deze meerbelastingen aan de verhuurder moeten terugbetalen, te vermeerderen met een interest van 1% per maand, onverminderd alle overige rechtsmiddelen in hoofde van de verhuurder.

## **2. DUUR**

- a. Deze huurovereenkomst wordt afgesloten voor een duur van één jaar, met aanvang op 1/03/2026 en wordt beëindigd op 28/02/2027.
- b. Zij eindigt na het verstrijken van deze periode, indien ten minste drie maanden voor de vervaldag door één van beide partijen een opzegging wordt betekend. Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden met één jaar verlengd. De verhuurder kan door opzegging, met een opzegtermijn van minstens drie maanden, de huurovereenkomst beëindigen tegen het verstrijken van het derde jaar, of tegen een volgende driejaarlijkse periode.
- c. De overeenkomst kan evenwel worden beëindigd:
  - i. door de huurder te allen tijde met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden; indien de huurder de overeenkomst evenwel beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding gelijk aan drie maanden, twee maanden, of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, tweede of derde jaar;
  - ii. door de verhuurder met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden:
    - te allen tijde, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken, of te laten betrekken door familieleden als bedoeld in artikel 17 Vlaams Woninghuurdecreet,
    - na het verstrijken van de eerste driejarige periode, indien hij voornemens is de woning of een gedeelte ervan weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren onder de voorwaarden bepaald in artikel 18 Vlaams Woninghuurdecreet,

- bij het verstrijken van de eerste en tweede driejarige periode, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding gelijk aan negen of zes maanden huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt bij het verstrijken van de eerste of de tweede driejarige periode.
- d. Elke opzegging moet aan de wederpartij ter kennis worden gebracht bij ter post aangetekende brief of bij exploit van gerechtsdeurwaarder. De opzeggingstermijn neemt een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens welke de opzegging wordt gedaan.

### **3. HUURPRIJS**

Onderhavige verhuring wordt toegestaan en aanvaard tegen de maandelijkse huurprijs van EUR 750,- exclusief individuele lasten en kosten.

Voormelde bedragen zijn op voorhand betaalbaar op de vervaldagen en ten laatste op de werkdag, die de 1<sup>e</sup> van elke maand voorafgaat. Behoudens andersluidende onderrichtingen van de verhuurder, zullen voormelde bedragen betaald worden door overschrijving op de rekening van de verhuurder bij Belfius onder het nummer BE76 0688 9499 6795 .

### **4. INDEXERING :**

De basishuurprijs volgt de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijsen en wordt ieder jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst aangepast volgens de formule :

$$\frac{\text{Basishuurprijs} \times \text{nieuwe indexcijfer}}{\text{basisindexcijfer}}$$

Het basisindexcijfer is het 'gezondheidsindexcijfer, daartoe berekend en benoemd' van de maand februari, te weten de maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van deze overeenkomst. Het nieuwe indexcijfer is het 'gezondheidsindexcijfer' van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Iedere verhoging van de huurprijs met toepassing van dit artikel komt de verhuurder slechts toe op zijn schriftelijk verzoek en werkt slechts terug tot drie maanden voorafgaand aan die van het verzoek.

Over huurachterstallen is van rechtswege en zonder aanmaning moratoire rente verschuldigd tegen 2 percent op jaarbasis.

## **5. WAARBORG :**

Voor de goede en volledige uitvoering van zijn verplichtingen, zal de huurder een waarborg stellen die overeenstemt met drie (3) maand huur. Partijen verbinden er zich toe deze te plaatsen op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder overeenkomstig artikel 1752 bis van het Burgerlijk Wetboek.

Voormelde huurwaarborg zal, onder aftrek van eventueel nog aan de verhuurder verschuldigde bedragen, na verloop van de laatste termijn van onderhavige huurovereenkomst, en nadat de goede en volledige uitvoering van al de verplichtingen van de huurder zal zijn vastgesteld door de verhuurder, door laatstgenoemde vrijgegeven worden.

In geen geval mag de huurwaarborg door de huurder aangewend worden tot betaling van de huurprijs of welkdanige lasten. De huurder is dus verplicht deze op de bepaalde vervaldagen te betalen tot aan het einde van de huurovereenkomst.

## **6. VERTRAGING IN BETALING**

Elk door de huurder verschuldigd bedrag, dat tien (10) dagen na de vervaldag niet betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de verhuurder een interest op van één (1) procent per maand vanaf de vervaldag. De interest voor elke begonnen maand wordt voor een ganse maand aangerekend.

## **7. BELASTINGEN**

Alle welkdanige belastingen en taksen van Rijk, Provincie, Gemeente of elke ander openbaar bestuur (met uitzondering van de onroerende voorheffing indien de huurder het pand gebruikt als hoofdverblijf), die nu of later de verhuurde goederen bezwaren zullen ten laste zijn van de huurder in verhouding tot zijn huur en de duur van zijn bewoning.

## **8. PRIVAAT VERBRUIK**

De abonnementen op elektriciteit, gas, water, telefoon, radio- en teledistributie en andere, zijn ten laste van de huurder : deze omvatten alle hierop betrekking hebbende kosten.

## **9. WOONSTKEUZE - BURGERLIJKE STAND**

De huurder verklaart woonst te kiezen in het gehuurde goed zowel voor de duur van de verhuring als voor alle gevolgen van de huurovereenkomst nadien, tenzij hij bij zijn vertrek, aan de verhuurder een nieuwe woonstkeuze betekent, die verplicht in België dient te zijn.

In geval de burgerlijke staat van de huurder verandert, is hij verplicht zonder verwijl de verhuurder hiervan in kennis te stellen.

## **10. VERZEKERINGEN**

Gedurende de ganse duurtijd van de huurovereenkomst zal de huurder zijn huurdersrisico en het verhaal der geburen verzekeren tegen brand, bij een in België gevestigde maatschappij. De huurder zal ten overstaan van de verhuurder het bewijs van het bestaan van deze verzekering leveren.

De huurder verklaart hierbij te verzaken aan elk verhaal dat hij eventueel zou kunnen uitoefenen tegen de verhuurder evenals tegen alle personen die bij de verhuurder in dienst zijn of door hem gemandateerd zijn, wegens enig nadeel of enige schade die de huurder zou ondergaan ingevolge een ongeval of enige andere fout. De huurder verbindt er zich toe een dergelijke afstand te doen aanvaarden door zijn verzekeraar(s).

## **11. BESTEMMING**

De huurder mag de bestemming van het goed niet veranderen. Overdracht van de huurovereenkomst is eveneens verboden, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verhuurder. Het is de huurder verboden het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk onder te verhuren noch zijn huurdersrechten overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Indien het onderverhuurde goed bestemd wordt als hoofdverblijfplaats van de onderhuurder, mag de duur van de onderverhuring de resterende looptijd van deze overeenkomst niet overtreffen. De huurder moet de onderhuurder vooraf in kennis stellen van diens hoedanigheid en van de omvang van diens rechten.

Wanneer de verhuurder aan deze overeenkomst een einde maakt, moet de huurder uiterlijk de vijftiende dag na ontvangst van de opzegging een afschrift daarvan aan de onderhuurder betekenen en hem ervan in kennis stellen dat de onderverhuring op dezelfde dag als deze overeenkomst beëindigd wordt.

De huurder zal het gehuurde als een goed huisvader betrekken.

## **12. PLAATSBESCHRIJVING**

Het goed, waarvan hier sprake, wordt, verhuurd in haar huidige staat, goed gekend door de huurder, die verklaart het te hebben bezichtigd en in alle details onderzocht.

Hij erkent dat het goed beantwoordt aan de elementaire vereisten inzake de veiligheid, gezondheid en woonbaarheid. Bij het verstrijken van onderhavige huurovereenkomst, zal hij het moeten achterlaten in de staat waarin hij het gevonden heeft bij zijn ingebruikneming, rekening houdend met wat beschadigd zou zijn door een normaal gebruik of sleet.

Partijen komen overeen dat er zowel bij intrede als bij uittrede een omstandige plaatsbeschrijving zal worden opgesteld op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening.

Behoudens andersluidende overeenkomst zal de plaatsbeschrijving bij het vertrek niet later dan de laatste dag van de huurovereenkomst opgemaakt worden, nadat de huurder het goed volledig zal verlaten hebben. De verhuurder zal de schade vaststellen welke de huurder veroorzaakt heeft alsook de waarde ervan te bepalen.

Bij het vertrek zal de huurder de verhuurder verzoeken de staat van de lokalen te komen bezichtigen, nadat de persoonlijke bezittingen van de huurder verhuisd zijn en voor de overhandiging van de sleutels.

## **13. VERANDERINGEN AAN HET GEHUURDE GOED**

Alle werken, verfraaiingen, verbeteringen of veranderingen aan het gehuurde goed zullen enkel mogen uitgevoerd worden met het schriftelijk akkoord van de verhuurder. Behoudens andersluidende overeenkomst, die opgenomen moet worden in de schriftelijke toelating, zullen zij zonder vergoeding ten bate van de verhuurder verworven blijven, die zich nochtans het recht voorbehoudt te eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat hersteld worden. Indien de huurder zonder toestemming verbouwingen of veranderingswerken heeft uitgevoerd, kan de verhuurder, hetzij in de loop van de huur, hetzij bij het einde daarvan, eisen dat de plaatsen op kosten van de huurder in hun vroegere toestand worden hersteld, onverminderd schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

## **14. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN**

De huurder zal [ de woning | het appartement ] als een goed huisvader bewonen, van voldoende huisraad en meubelen voorzien, behoorlijk onderhouden en voorts alle vereiste huurherstellingen uitvoeren overeenkomstig artikel 1754 van het Burgerlijk Wetboek, daarin begrepen het door de wetten, decreten of verordeningen opgelegde periodieke nazien van de schoorsteen, schouwen en verwarmingsinstallaties. Minstens éénmaal per 2 jaar, evenals bij zijn vertrek, zal de huurder op zijn kosten de apparatuur voor de centrale verwarming laten onderhouden. De huurder zal hiervan aan de verhuurder de nodige bewijzen voorleggen.

De huurder verbindt zich ertoe om de woning goed te onderhouden en het bij het einde van de duur terug te geven in de staat zoals blijkt uit de ingaande plaatsbeschrijving, behoudens overmacht of ouderdom.

De huurder verbindt zich ertoe om alle herstellingen aan zijn privaat deel die krachtens de wet of de gebruiken ten laste van de huurder zijn te zullen uitvoeren. Hij zal ook de andere herstellingen uitvoeren, voor zover zij werden veroorzaakt door zijn eigen fout of door de fout van een persoon, dier of zaak voor dewelke hij moet instaan.

Wanneer grote herstellingen, die volgens de wet ten laste van de verhuurder zijn, noodzakelijk blijken, is de huurder gehouden de verhuurder daarvan onmiddellijk bij aangetekende brief te verwittigen. Bij gebreke daarvan is de huurder aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn nalatigheid.

Uitvoering van noodzakelijke herstellingswerken geeft de huurder nooit recht op schadevergoeding of vermindering van de huurprijs, zelfs wanneer de werken langer dan veertig dagen duren.

### Indien van toepassing op appartementen

De huurder zal zich gedragen naar de voorschriften van het reglement van mede-eigendom, waarvan bij deze overeenkomst een afschrift wordt gevoegd, voor akkoord en ontvangst getekend. De huurder zal voor zijn deel instaan voor de kosten van onderhoud en herstelling van de gemene delen en voor de andere gemeenschappelijke kosten, met name het onderhoud van de vestibule en het trappenhuis, de lift(en), het elektriciteitsverbruik in de gemene delen, het onderhoud van de verwarmingsinstallatie, ...

Van deze kosten, samen met de kosten van het privaat verbruik van [ huisbrandolie | aardgas ] , water en/of electriciteit, zal eens per [ jaar | kwartaal ] een afrekening worden opgesteld door [ de verhuurder | de beheerder ] van het gebouw, bij wie de bewijsstukken

kunnen worden ingezien. Op het bedrag van die kosten zal de huurder samen met de huurprijs een maandelijks voorschot van 80,-euro betalen. Binnen een maand na de toezending van de afrekening moet het saldo worden aangezuiverd door de partij die het verschuldigd is.

## **15. ONTEIGENING**

In geval van onteigening zal de verhuurder de huurder ervan verwittigen, die nochtans geen enkele schadevergoeding van de verhuurder zal mogen eisen. Hij zal zijn rechten enkel doen gelden tegen de onteigenaar en zal aan deze geen vergoeding mogen vragen, die de vergoeding toekomende aan de verhuurder zou verminderen.

## **16. AANPLAKKING - BEZOEK**

Drie maanden voor dat onderhavige huurovereenkomst ten einde loopt, ofwel door het verstrijken van de bedongen termijn, ofwel door opzegging of bij tekoopstelling van het woning, zal de huurder tot op het ogenblik van zijn vertrek het aanbrengen van plakbrieven op de meest zichtbare plaatsen moeten toestaan, evenals de vrije en volledige bezichtigingen door de liefhebbers, tweemaal in de week, gedurende drie opeenvolgende uren na 17 uur en op weekenden, vast te stellen in gemeen overleg.

Gedurende de ganse looptijd van de overeenkomst zal de verhuurder of zijn afgevaardigde het goed mits afspraak met de huurder mogen bezichtigen. De verhuurder heeft bovendien het recht het verhuurde goed, mits voorafgaande verwittiging, te betreden bij ernstige schade aan het verhuurde goed, of schade aan een aanpalend onroerend goed dat veroorzaakt wordt door het verhuurde goed, en dit teneinde de oorzaak van de schade te bepalen en op te lossen.

## **17. OPENBARE VERKOPING**

Het is de huurder verboden om welke reden ook, in of voor het gehuurde appartement over te laten gaan tot de publieke verkoping van meubelen, koopwaren, enz.

## **18. DIEREN**

De huurder mag enkel huisdieren houden mits het schriftelijk akkoord van de verhuurder. Hij verbindt er zich toe, te beletten dat de dieren die hij zou bezitten, of die zich bij hem bevinden, enige vorm overlast aan omwonenden zouden veroorzaken. Bij niet-naleving van deze voorschriften kan de toelating zonder meer worden ingetrokken.



## **19. SLEUTELS**

De huurder ontvangt 2 paar sleutels.

Het is de huurder verboden de sleutels en sloten van het gehuurde goed te vervangen. Enkel mits schriftelijk akkoord van de verhuurder is het de huurder toegelaten de sleutels en sloten te laten vervangen door een door de verhuurder aangeduid slotenmaker.

## **20. GERECHTELIJKE ONTBINDING LASTENS DE HUURDER**

Indien de huurceel ten zijnen schade en laste verbroken wordt, zal de huurder alle welk danige kosten, uitgaven en gerechtskosten voortspruitende of die zullen voortspruiten uit deze verbreking moeten dragen en tevens buiten de reeds voor zijn vertrek vervallen en niet betaalde huur, een vergoeding voor wederverhuring betalen gelijk aan zes (6) maanden huur.

## **21. HOOFDELIJKHEID**

De verplichtingen van onderhavige huurovereenkomst zijn hoofdelijk en ondeelbaar tussen en ten aanzien van de huurder, zijn erfgenamen en rechthebbenden ten welke titel ook.

## **22. REGISTRATIE**

De registratie is ten laste van de verhuurder en hij zal hiervoor het nodige doen.

## **23. ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT**

De verhuurder beschikt voor het onroerend goed, voorwerp van deze huurovereenkomst, over een energieprestatiecertificaat, dat op eenvoudig verzoek aan de kandidaat-huurder zal worden overhandigd.

Partijen bevestigen wederzijds dat het gebeurlijke ontbreken van het energieprestatiecertificaat op datum van heden de geldigheid van de onderhavige huurovereenkomst op geen enkele wijze beïnvloedt, noch het recht geeft om een vermindering van de huurprijs of uitvoering van aanpassingswerken te eisen van de verhuurder.

De huurder huurt het onroerend goed in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst. De partijen bevestigen dat het

energieprestatiecertificaat een louter informatief document is dat niet als een essentieel of doorslaggevend element wordt beschouwd om onderhavige huurovereenkomst te sluiten.

## **24. VULGARISERENDE BIJLAGE**

Op

[https://www.woninghuur.vlaanderen/sites/default/files/atoms/files/Vulgariserende\\_Toelichting\\_Hoofdverblijfplaatsen.pdf](https://www.woninghuur.vlaanderen/sites/default/files/atoms/files/Vulgariserende_Toelichting_Hoofdverblijfplaatsen.pdf) kunt u de wettelijke bijlage of toelichting bij het contract over het woninghuurdecreet terugvinden.

## **25. ALLERLEI BEPALINGEN**

Dit huurcontract wordt door de huurder(s) ten persoonlijke titel aangegaan. Aldus neemt de huur automatisch een einde bij het overlijden van de persoon aan wie het pand verhuurd werd en voor wie het contract een persoonlijk karakter had.

De huurder verplicht zich ertoe om het mandaat, door Twikey aangeboden, te ondertekenen.

De raambekleding mag enkel in aardse kleuren zijn.

Het appartement mag maximum door 2 personen worden bewoond.

Jaarlijks bedragen de beheerskosten 50,-€.

Opgemaakt te Antwerpen op 6/02/2026, in twee (2) exemplaren, waarvan elke partij erkent een getekend exemplaar te hebben ontvangen, waarvan twee overhandigd worden aan de verhuurder met het oog op de registratie en het derde in handen blijft van de huurder.

De verhuurder

De huurder